代號：74140
頁次：4－1

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：移民行政人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：移民行政
科　　目：移民執法概要與刑事法概要（包括刑法概要與刑事訴訟法概要）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、某外國籍女性甲與我國籍男子結婚 1 年後，甲為使其家鄉表妹嫁來臺灣，乃於臉書社團網頁刊登其表妹數張生活照與徵婚對象條件，請臺灣男子有意願者與甲聯絡。請說明甲之行為觸犯何法？依法如何處罰？（25 分）

二、某甲在臺灣以投資半導體科技業的名義，詐騙 A 國富商 X，得手新臺幣數千萬元。經檢警與 A 國警方合作，終於將甲緝捕到案，並經檢察官提起詐欺罪公訴；同時，A 國警方提供被害人 X 的警詢筆錄，該筆錄內清楚記載被害人陳述自己如何被甲詐欺的來龍去脈。試問：A 國警方提供的警詢筆錄，有無證據能力？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：4741
㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 近來國際間戰事頻傳，許多民主國家均加強防範恐怖主義可能之攻擊；有關我國對於外來人口所採取之反恐措施，不包含下列何者：
Ⓐ導入美國反恐資料庫，利於國境線上篩濾恐怖分子名單
Ⓑ運用航前旅客資訊系統，預先掌握恐怖分子來臺行蹤
Ⓒ公布施行「反恐怖行動法」，建立打擊恐怖主義之準則
Ⓓ持續查處非法移民，防止恐怖主義藉以滲透我國社會

2 外國人以免簽方式搭機抵達桃園機場後，因未接受查驗即進入我國而遭查獲，移民署對該外國人應作何處置？
Ⓐ以違反入出國及移民法第 74 條未經許可入國論處
Ⓑ以違反入出國及移民法第 36 條未經查驗入國，將其強制驅逐出國
Ⓒ以違反入出國及移民法第 36 條未經查驗入國，限令其於 10 日內出國
Ⓓ免簽入國者無須接受查驗，並無違法

3 移民署人員於執法時，必須符合違法要件與職權要件始得為之；下列何者不屬於移民執法人員依入出國及移民法授權所為之職權行使事項？
㈠對申請在臺居留之大陸地區人民實施面談
㈡通知違反入出國及移民法之行為人到指定處所接受詢問
㈢對拒絕接受查驗之外國人暫時留置勤務處所，進行調查
㈣對無從確定身分之外國人使用戒具

4 外國人有下列何種違反入出國及移民法之情形者，移民署應將其強制驅逐出國？
㈠未經許可臨時入國
㈡居留原因消失，經廢止居留許可並註銷外僑居留證
㈢入國後，有妨害善良風俗之行為
㈣從事與停留原因不符之活動

5 依外國人收容管理規則規定，受收容人得會見親友，並應遵行相關事項，下列敘述何者錯誤？
㈠交予受收容人之財物，應經收容處所檢查登記核准後，始得轉交
㈡受收容人於同日已會見親友 2 次，再申請會見時，收容處所得拒絕之
㈢會見時間以 15 分鐘為限，但情形特殊經收容處所長官核准者，得延長至 30 分鐘
㈣受收容人於獨居戒護期間，親友申請會見時，收容處所得拒絕之

6 依據行政院國土安全緊急通報作業規定，下列何者不屬於重大人為危安事件之通報項目：
㈠政府機關械彈或重要裝備遭竊盜之事件
㈡境外發生或疑似發生恐怖活動，與美國人民相關聯之事件
㈢入出境查獲經列管之涉恐人士及其同行者之事件
㈣以言論恐嚇公眾將採恐怖活動手段危害公共安全之事件

7 檢察官偵查中，若發現有疑似人口販運案件時，應如何進行人口販運被害人之鑑別？
㈠由檢察官在社工人員之協助下進行鑑別　㈡由檢察官移請司法警察機關進行鑑別
㈢由檢察官向法院聲請鑑別　㈣由檢察官移請社工人員進行鑑別

8 為人口販運被害人之兒童或少年，經查獲疑似為有對價之性交或猥褻行為者，應優先適用下列何者予以安置保護？
㈠兒童及少年性剝削防制條例　㈡人口販運防制法
㈢兒童及少年權益保障法　㈣刑法

9 香港地區居民甲與臺灣地區有戶籍國民乙結婚，有關甲申請在臺定居之規定，下列敘述何者正確？
㈠甲應自申請日往前推算連續居留滿 1 年，或連續居留滿 2 年且每年在臺灣地區居住 270 日以上
㈡甲連續居留期間，1 年內得出境 30 日，但出境次數不得超過 3 次
㈢甲經許可在臺灣地區定居並辦妥戶籍登記後，於申請入出境者，得依臺灣地區人民或香港地區居民身分辦理
㈣甲申請定居時，應檢附喪失香港地區居民身分證明文件

10 雇主甲聘僱外籍看護乙從事看護工作，有關聘僱期間發生遞補之情事，下列敘述何者正確？
㈠乙無故失去聯繫 3 日時，甲可立即申請遞補其他外籍看護
㈡乙若於工作期間因病死亡，甲應於乙死亡 1 個月後始得申請遞補
㈢乙於雇主處所發生行蹤不明之情事，若原聘僱許可所餘期間不足 6 個月者，不予遞補
㈣甲若依規定申請遞補，則遞補之聘僱許可期間，視為新的聘僱許可，最長為 3 年

11 甲為外國人，經鑑別為人口販運被害人，有關甲之權利義務，下列敘述何者正確？
㈠甲因被販運而觸犯我國其他刑罰規定者，仍應依法處罰，不得減輕或免除其責任
㈡甲經核准許可其在臺居留後，其居留期間得列入日後申請定居或歸化時所定居留期間之計算
㈢甲經核准許可其在臺居留期間，若要從事工作，仍應依規定向勞動主管機關申請工作許可
㈣甲若在我國合法連續居留 5 年，每年居住 183 日以上，因送返原籍國後經濟生活有難以營生之虞者，得申請專案永久居留

12 無戶籍國民若具我國已賦予免簽證待遇國家之永久居住權者，經駐外館處書面建議，移民署得核發下列何種入國許可？
㈠與護照效期相同之臨人字號入國許可　　㈡與護照效期相同之多次入國許可
㈢ 3 年效期之臨人字號入國許可　　㈣ 3 年效期之多次入國許可

13 有關外國人申請居留與永久居留之規定，下列何者正確？
㈠經許可永久居留者，移民署應先核發外僑居留證，居留滿 3 年者，核發外僑永久居留證
㈡外國人雖兼具有我國國籍，仍得依規定申請永久居留
㈢駐我國之外交人員及其眷屬得在我國居留，免申請外僑居留證
㈣我國現行移民法規尚未開放外國人以投資移民方式取得在臺之永久居留

14 依據刑法第 2 條之規定，下列法律效果中，何者適用裁判時之法律？
㈠褫奪公權　　㈡犯罪所得之沒收
㈢對施用毒品成癮者施以禁戒　　㈣對因未滿 14 歲而不罰者施以感化教育

15 下列有關阻卻違法之相關敘述，何者錯誤？
㈠公務員違背所屬上級公務員命令之職務上行為，不罰
㈡依法令之行為，不罰
㈢業務上之正當行為者，不罰
㈣防衛行為過當者，得減輕或免除其刑

16 法院判決認定某甲裁判確定前以二行為犯二罪，應數罪併罰，其中一罪判決宣告「處有期徒刑 8 年，併科罰金 30 萬元。褫奪公權 3 年」；另一罪宣告「處有期徒刑 6 年，併科罰金 10 萬元。褫奪公權 2 年」。依刑法第 51 條之規定，下列何者不可能為甲應執行之刑？
㈠有期徒刑 12 年　　㈡褫奪公權 4 年　　㈢罰金 36 萬元　　㈣有期徒刑 8 年

17 甲為逃避檢調追緝，持他人真正護照貼上自己的個人照片，並自行以印表機印製虛假之某銀行存款證明，後續持該護照及存款證明向駐在我國之外國領事館申請該國居留簽證，使該外國領事館人員因此填具相關資料於簽證核准文書，出具居留簽證予甲。甲之行為並未構成下列何罪？
㈠刑法第 210 條之偽造私文書罪
㈡刑法第 214 條之使公務員登載不實罪
㈢刑法第 212 條之變造特種文書罪
㈣刑法第 216 條之行使偽造私文書及變造特種文書罪

18 甲發送簡訊給特定之 A，假裝是 A 友人 B，聲稱自己母親罹患癌症，開刀花費極高，亟需用錢，A 是個講義氣的人，且不疑有他，乃回訊需要多少錢，甲乃以簡訊告知需要新臺幣 100 萬元現金，需匯入甲指定之特定銀行帳戶使用。嗣後，A 準備好現金匯款進入指定帳戶，在甲尚未提領之前，恰巧 B 有事聯絡 A，經 A 詢問並無此事，A 乃知受騙，立即通知銀行受詐騙匯款，而凍結甲指定之特定銀行帳戶，試問，甲之行為應如何論處？
㈠甲之行為構成刑法第 339 條第 1 項普通詐欺取財罪之未遂犯
㈡甲之行為構成刑法第 339 條之 4 第 1 項第 3 款加重詐欺取財罪之既遂犯
㈢甲之行為構成刑法第 339 條之 4 第 1 項第 3 款加重詐欺取財罪之未遂犯
㈣甲之行為構成刑法第 339 條第 1 項普通詐欺取財罪之既遂犯

19 甲在自己組成超過 100 人以上的 Line 群組內，號召支持者前往某市政府前廣場抗議政府政策，並呼籲支持者，遇有警力支援即開打（毆打執法人員），因而有支持者丙、丁、戊、庚、辛等超過 30 人前往現場，甲自己亦在現場，並與警方發生拉扯後，丙、丁、戊、庚、辛即依據原本指示，對警察毆打、拉扯衣服及丟石頭，造成執勤員警受有普通傷害，試問下列敘述何者錯誤？
㈠丙、丁、戊、庚、辛構成刑法第 136 條第 1 項之聚眾妨害公務下手實施強暴罪
㈡甲、丙、丁、戊、庚、辛不構成刑法第 136 條第 2 項之聚眾妨害公務之加重結果犯
㈢甲構成刑法第 136 條第 1 項之聚眾妨害公務首謀罪
㈣丙、丁、戊、庚、辛構成刑法第 136 條第 1 項之聚眾妨害公務在場助勢罪

20 警方盤查躲在公園角落的甲是否為失蹤人口，豈料，甲掏出身分證件的過程中，連帶掏出二包夾鏈袋（內含有粉末狀結晶體，嗣後經檢驗為安非他命），警方立即以現行犯逮捕甲。下列敘述何者錯誤？
㈠警方逮捕後，得立即附帶搜索其身體及隨身攜帶之包包
㈡警方逮捕後，得立即附帶搜索其停放於公園外之機車置物箱
㈢警方逮捕後，帶回警局偵訊前，應先進行權利告知
㈣甲表示已經選任辯護人，辯護人未到場前，警方應即停止詢問

21 關於訊問被告，下列敘述何者正確？
㈠訊問被告，毋庸先詢問其姓名、年齡、職業、住所、居所
㈡訊問被告，被告有數人者，應分別訊問之，未經訊問者，不得在場。但因發現真實之必要，得命其對質
㈢訊問被告，如有辯明，應命就其始末間斷陳述
㈣訊問被告，無辯護人之被告表示已選任辯護人者，得繼續訊問

22 關於證據法則之觀念，下列敘述何者錯誤？
㈠法院裁判須依證據為之，稱為證據裁判原則
㈡關於量刑事實之調查，毋庸踐行嚴格證明程序
㈢嚴格證明法則之合法調查之證據方法，可分為人證、勘驗、文書、鑑定與被告
㈣依據鑑定新法，鑑定報告均為傳聞法則之例外，具有證據能力

23 下列有關刑事訴訟法告訴乃論與非告訴乃論之罪規定之敘述，何者正確？
㈠非告訴乃論之罪又稱為「公訴罪」，告訴乃論之罪又稱為「自訴罪」
㈡非告訴乃論之罪之告訴僅影響是否取得告訴人資格之效果，於欠缺告訴時仍得進行偵查、審判程序
㈢告訴乃論之罪之告訴，偵查中應向司法警察官或檢察官為之，審判中應向法院為之，始生效力
㈣除法有明定者外，告訴乃論之罪之告訴既得事先捨棄，亦得事後撤回

24 關於限制出境，下列敘述何者錯誤？
㈠限制出境可分為羈押替代處分型限制出境及獨立型限制出境
㈡限制出境處分得與具保同時為之
㈢限制出境屬於限制住居之一種
㈣獨立型限制出境，除被告住、居所不明而不能通知者外，至遲應於為限制出境後 6 個月內通知

25 依刑事訴訟法之規定，辯護人於偵查程序中不具有下列何種權利？
㈠於司法警察官詢問犯罪嫌疑人時陳述意見　　㈡接見偵查中被羈押之被告
㈢於偵查中之羈押審查程序檢閱卷證　　㈣於偵查中之搜索或扣押時在場